

# 가정폭력 피해자 권리 안내



● ● ● 가정폭력 피해자는 아래와 같은 권리가 있습니다.

- ① 경찰은 가정폭력 범죄에 엄정 대응하고 있습니다. 가정폭력 행위자는 원칙적으로 형사처벌됩니다. 범죄유형·피해 등을 고려하여 행위자의 성행교정이 필요한 경우 가정보호사건으로 처리되어 아래와 같은 보호처분을 받을 수 있습니다.

- |                             |                      |         |
|-----------------------------|----------------------|---------|
| 1) 피해자 또는 가정구성원에 대한 접근행위 제한 | 2) 전기통신을 이용한 접근행위 제한 |         |
| 3) 피해자에 대한 친권행사 제한          | 4) 사회봉사·수감명령         | 5) 보호관찰 |
| 6) 보호시설 감호위탁                | 7) 의료기관 치료 위탁        | 8) 상담위탁 |

- ② 가정폭력 재발이 우려되는 경우, 피해자 또는 법정대리인은 경찰관에게 가정폭력 행위자를 대상으로 한 임시조치 신청을 요청하거나 이에 관하여 의견을 진술할 수 있습니다. 임시조치 신청을 받은 판사는 아래 내용 중 어느 하나에 해당하는 임시조치를 결정할 수 있습니다.

- |                 |                                          |
|-----------------|------------------------------------------|
| 1) 퇴거 등 격리      | 2) 피해자 또는 가정구성원이나 그 주거·직장 등 100m 이내 접근금지 |
| 3) 전기통신 이용 접근금지 | 4) 의료기관 등 위탁                             |
| 5) 유치장·구치소 유치 등 | 6) 상담 위탁                                 |

※ 1) ~ 3)을 위반하는 경우 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금·구류에 처하거나 5) '유치장 유치'를 신청할 수 있습니다.

- ③ 가정폭력 재발이 우려되나 긴급을 요하여 법원의 임시조치 결정을 받을 수 없을 때에는 경찰관에게 아래에 해당하는 긴급임시조치를 해줄 것을 신청할 수 있으며, 긴급임시조치를 위반하는 경우 300만원 이하의 과태료를 부과할 수 있습니다.

- |                                          |
|------------------------------------------|
| 1) 주거로부터 퇴거 등 격리                         |
| 2) 피해자 또는 가정구성원이나 그 주거·직장 등 100m 이내 접근금지 |
| 3) 전기통신 이용 접근금지                          |

- ④ 형사절차와 별개로, 피해자 또는 법정대리인은 직접 가정법원에 피해자보호명령을 청구할 수 있으며, 이를 위반하는 경우 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금·구류로 처벌받습니다.

- |                                          |
|------------------------------------------|
| 1) 주거로부터 퇴거 등 격리                         |
| 2) 피해자 또는 가정구성원이나 그 주거·직장 등 100m 이내 접근금지 |
| 3) 전기통신 이용 접근금지                          |
| 4) 피해자에 대한 친권행사 제한                       |
| 5) 피해자에 대한 면접교섭권행사 제한                    |

가정폭력 피해자를 위한 상담 챗봇을 통해 필요한 정보를 제공하고 있습니다. 우측 QR코드를 통해 접속할 수 있습니다. 접속 후 「범죄·안전」→「여성폭력 피해자지원」을 클릭하세요.



# 가정폭력 피해자 지원제도 안내



가정폭력 피해자는 아래와 같은 지원을 받을 수 있습니다.

## 지 원 기 관

- ① 여성긴급전화 1366센터(☎1366)를 통해 24시간 언제든지 상담 및 각 지역 쉼터·병원·법률기관·정부기관으로 연계 받을 수 있습니다.
- ② 해바라기센터에서 24시간 상담, 신속한 증거채취 및 응급 의료지원, 피해자 조사, 법률 지원 등을 받을 수 있습니다.
- ③ 지역별 가정폭력상담소에서 전문 상담 및 보호시설 연계 등 지원을 받을 수 있습니다.
- ④ 다누리콜센터(☎1577-1366)를 통해 이주여성은 24시간 통역 및 상담 지원, 쉼터 입소 및 의료·법률 지원 등을 제공받을 수 있습니다.  
※ 중국·베트남·필리핀어·몽골·러시아·우즈베키스탄·캄보디아·태국어·영어 등 통역 지원
- ⑤ 대한법률구조공단(☎132), 한국가정법률상담소(☎1644-7077), 대한변협법률구조재단(☎02-3476-6515)을 통해 형사·민사·가사 소송 관련 법률상담을 지원받을 수 있습니다.

## 행 정 지 원

- ① 가정폭력 피해자가 가정폭력 행위자와 주민등록지를 달리하는 경우, 주소지가 노출되지 않도록 시·군·구청장에게 행위자에 대한 주민등록표 열람 또는 등·초본 교부 제한을 신청할 수 있습니다.
- ② 가정폭력 피해자가 유출된 주민등록번호로 인하여 피해를 입거나 혹은 피해를 입을 우려가 있는 경우, 관할 시·군·구청장에게 주민등록번호 변경 및 변경된 주민등록번호의 공시제한(가족관계 등록사항별 증명서상 뒷부분 6자리 숫자 비공개)을 신청할 수 있습니다.

## 범죄피해자 안전조치

- ① 가정폭력 피해자, 신고자, 목격자, 참고인 및 그 친족 등과 반복적으로 생명 또는 신체에 대한 위해를 입었거나 혹은 위해를 입을 구체적인 우려가 있는 사람은 범죄피해자 안전조치 신청을 할 수 있습니다.

가정폭력 피해자를 위한 기타 정보는 아래와 같습니다.

- ① 가정폭력 행위자가 임시조치 결정 통지를 받지 못했다고 주장하는 등 상황을 대비하여 임시조치 결정·취소 결정 시 해당 결정서 원본 또는 휴대폰 촬영본을 소지하고 계십시오.
- ② 피해자 또는 법정대리인은 가정폭력 행위자가 자기 또는 배우자의 직계존속인 경우에도 고소할 수 있으며, 피해자의 법정대리인이 가정폭력 행위자인 경우 피해자의 친족이 고소할 수 있습니다.